

1501001-26.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO

Comarca: Conchas

Foro: Foro de Conchas

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... criminoso, evadindo-se com o objeto do furto. E mais, danificado, procuraram mecânico para consertá-lo, como informado pela testemunha em seu depoimento, demonstrando que sua intenção não era meramente a fuga.

Ademais, além de estarem na posse de simulacro de arma de fogo, que não gera aumento de pena, embora seja suficiente para atemorizar a vítima e, nesse passo, consumir o roubo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchas

Foro de Conchas

1ª Vara

Avenida Gregório Marcos Garcia, 808, Conchas-SP - cep 18570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501001-26.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501001-26.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182931/2022 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 25980358 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2182931 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2182931 - DEL.POL.PEREIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON MACHADO SIQUEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO

Vistos.

Daniel Hernandez Jungica, qualificado as fls. 06/07, e Jeferson Machado Siqueira, qualificado as fls. 08/09, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e VII (arma branca), do Código Penal, isto porque no dia 06 de julho de 2022, às 10h30min, na Rua Agenor Pereira, 299, centro, na cidade de Pereiras, nesta comarca de Conchas, os réus, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios entre si e mediante grave ameaça à pessoa, com emprego de uma chave de fenda e um simulacro de arma de fogo, teriam subtraído para si o veículo GM/Chevrolet D20 Custom L, cor preta, ano 1988, placas BET0B40, avaliado em R\$ 60.000,00, de propriedade da vítima

José Maria de Almeida.

Segundo ainda consta na peça acusatória, lastreada em inquérito policial, os réus se deslocaram até a frente da residência da vítima José Maria. Em seguida, abordaram-no no momento em que a vítima estava abrindo o portão da sua residência e, após uma breve conversa na qual ofereceram laranja à vítima, os réus anunciaram o roubo, mediante grave ameaça, sendo certo que nesse momento, Jeferson trazia consigo uma chave de fenda e Daniel portava ostensivamente um simulacro de arma de fogo. Na sequência, os réus, apoderam-se do veículo de propriedade da vítima e se evadiram do local em poder do objeto subtraído, tomando rumo desconhecido. Ocorre que, ainda no mesmo dia, horas depois, no município de Piracicaba, policiais militares, que já tinham recebido comunicado do roubo, localizaram o veículo subtraído estacionado na Avenida São Paulo, naquele município, razão pela qual permaneceram em observação nas proximidades, presenciando o momento que uma pessoa (posteriormente identificada como o réu Daniel), trajando camisa cinza, acessou o veículo e retirou do seu interior uma jaqueta preta. Ainda, em diligências nas proximidades, os policiais apuraram que tal indivíduo (Daniel), acompanhado de outra pessoa trajando camisa colorida (posteriormente identificada como Jeferson) estavam procurando socorro mecânico para o veículo subtraído, que havia quebrado no local. Na sequência, os policiais militares conseguiram abordar Jeferson, que confessou a eles a autoria delitiva e informou que tinha praticado o crime em concurso com Daniel, que também foi localizado e abordado, sendo identificado como a mesma pessoa que eles tinham visto momentos antes entrando no veículo e, com ele foi localizado um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola e uma blusa preta, razão pela qual ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, sendo autuados em flagrante delito. A vítima teria reconhecido ambos os réus e, também, a jaqueta preta e o simulacro de arma de fogo utilizados na prática do delito pelo réu Daniel.

Em audiência de custódia realizada em 07 de julho de 2022, foi convertida a prisão em flagrante dos réus em preventiva (fls. 116/118).

Folha de antecedentes criminais juntadas às fls. 158/168 e 169/171. Certidões de objeto e pé colacionadas às fls. 81/87 e 105/106.

A denúncia foi recebida em 18 de julho de 2022 (fl. 151).

O réu Daniel foi citado à fl. 179 e apresentou resposta à acusação à fl. 180.

O réu Jeferson foi citado foi citado à fl. 177 e apresentou resposta à acusação à fl. 199.

Realizada a revisão da necessidade da prisão, segundo o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código Penal (fls. 234/235).

Em audiência de instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais orais, o Ilustre Representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos exatos termos da denúncia. O Douto Defensor de Daniel postulou pela absolvição do réu e a necessidade de realização do exame toxicológico de dependência, assim como analogia ao Código Civil. Em alegações na forma de memoriais, o Douto Defensor de Jeferson requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, o afastamento de qualquer aumento de pena relacionado ao simulacro de arma, consideração da atenuante da confissão e fixação do regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de roubo com causa de aumento por concurso de agentes e arma branca restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls. 11/16), do auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), das fotografias (fls. 23/24), do auto de avaliação (fl. 25), do auto de reconhecimento de objeto (fls. 26/28), do auto de entrega (fl. 29), do auto de reconhecimento de pessoa (fls. 30 e 31) e da prova oral colhida.

A autoria, igualmente, é inconteste e recai sobre os ambos os réus.

A vítima José Maria de Almeida narrou que tinha acabado de chegar em casa, estava entrando e foi abordado. Perguntaram o nome do bairro, explicou para os réus. Ofereceram mexerica para a vítima, depois um piscou para o outro e anunciaram o

assalto. Os réus disseram que queriam que a vítima os tirassem da cidade, mas este se negou. Entregou a chave nas mãos dos réus, que saíram. Esclarecendo melhor, a vítima contou que anunciaram o assalto, quando um levantou a blusa e mostrou o revólver e outro mostrou uma chave de fenda e disseram que era um assalto, que não era para reagir. Primeiramente, queriam que a vítima conduzisse o veículo, após levaram a caminhonete. Falaram que se a polícia os pegassem, eles viriam buscar a vítima, sendo que esta ficou mais nervosa ainda. Um estava com um blusão de frio, com capuz na cabeça e outro estava "ray ban", boné e com uma máscara no queixo, chupando mexerica. Não conhecia nenhum deles. A caminhonete foi encontrada no mesmo dia em Piracicaba. A vítima foi à Piracicaba. Fez o reconhecimento. Reconheceu-os pelo rosto e pela roupa. Indagado, disse que os réus pediram a caminhonete após ele ter se negado a conduzi-la. Os réus fizeram a vítima abrir um segredo da caminhonete. Não especificaram que iriam roubar a caminhonete. Negou que sofreu violência. Não chegou a empunhar a arma, mas mostrou o "cabo". Reside perto da rodoviária, em frente à Casa da agricultura, no centro da cidade. Inquirido, reforçou que chegou a reconhecer as duas pessoas na delegacia e que não possui dúvidas que eram elas quem praticaram o roubo. Negou que os réus apresentavam nervosismo. Disse que eles estavam calmos, tranquilos. Teve prejuízo de uns R\$ 3.000,00, pois quebrou a caminhonete e ainda teve que pagar o guincho para trazer e depois arrumar o veículo. Não foi ressarcido de nada.

A testemunha Janaína Roberta Batista, policial militar, relatou que efetuou a prisão das pessoas que aparecem no vídeo, os acusados. Nesse dia, já tinha conhecimento da ocorrência do roubo, assim como a placa do veículo, que são repassados para os policiais. Estavam patrulhando pela Avenida São Paulo em Piracicaba, por volta das 15 horas, quando visualizaram a caminhonete D20 estacionada. Continuaram com o patrulhamento nas proximidades a fim de verificar algum suspeito. Na rotatória em frente ao veículo, visualizaram um indivíduo indo até o veículo, pegando uma blusa e saindo. Nesse mesmo momento, duas pessoas fizeram contato com a equipe. Um deles, dizendo que duas pessoas suspeitas tinham procurado a oficina buscando uma mecânica para uma caminhonete que estava dando problemas e a pessoa achou suspeito. Também um gerente de um posto de combustível próximo à rotatória, informando as mesmas características, dizendo que haviam duas pessoas e ele achava que iriam roubar o posto, pois pareciam suspeitos. Logo em seguida, visualizaram vindo um indivíduo com as mesmas características, as mesmas vestes que haviam informado. Realizaram a abordagem e, na entrevista, ele confessou que havia realizado o roubo da caminhonete em Pereiras. Nesse momento, visualizaram do outro lado, o indivíduo de camiseta cinza, que haviam visto anteriormente. Ele percebeu a equipe e tentou se evadir. Subiram na viatura, foram ao encalço dele e nas proximidades, alguns quarteirões depois, fizeram a abordagem dele. Em busca pessoal, foi localizado um simulacro de arma de fogo na cintura dele e, em entrevista, esse segundo indivíduo confirmou que teria realizado o roubo em Pereiras e apontou aonde teria dispensado a chave da caminhonete. Uma viatura que estava no apoio, voltou e achou a chave da caminhonete no local em que o réu falou. O primeiro abordado foi o Jeferson e depois foi o Daniel. Apontou no vídeo quem eram. Negou que conhecia eles antes, que nunca os havia abordado. Negou que algum deles estivesse parecendo que estava embriagado ou sob o efeito de entorpecentes. Interrogado judicialmente, Jeferson Machado Siqueira relatou que sofreu acidente de trabalho e se recuperou. Contou que faz uso de cocaína, desde 2013 para 2014. Confirmou que efetuou esse roubo, sob o efeito de droga. Confirmou que estava junto com Daniel usando drogas. Acabou o dinheiro e foram cometer o crime para usar mais drogas. A vítima foi aleatória. Tinham um pouco de mexerica e estavam procurando uma forma de conseguir dinheiro. Daí disse: "vamos roubar aquela caminhonete ali, qualquer coisa se der errado saímos correndo". Ofereceu mexerica para o senhor e anunciaram o assalto, disseram que estavam com simulacro. Aduziu que era ele quem estava com o simulacro na cintura, mas não se recorda de ter mostrado para vítima. A vítima retirou a chave do bolso e lhes deu. O senhor disse que tinha segredo a caminhonete. Ele mostrou o segredo. Embarcaram no veículo e saíram. Sobre o simulacro disse que era de brinquedo e que era de um amigo dele e pegaram de forma premeditada. Hoje esta arrependido, mas foi bom, pois está bem e sem usar drogas.

Daniel Fernandes Jungica, também interrogado em Juízo, contou que possui asma, assim como sua filha. Ficava embriagado de vez em quando. Faz uso de "crack" e cocaína, desde os 12 ou 14 anos. A mãe estava vendo para ele ser internado. Confirmou que efetuou o roubo juntamente com Jeferson. Não se lembra bem. Estavam usando drogas e chupando mexerica e acabaram fazendo esse assalto. Não se recorda como era a vítima. Não combinaram muito. Estava com uma chave de fenda, a qual estava em sua casa e a levou para a casa do amigo. Está arrependido, mas está fazendo bem, tirando das drogas. Indagado disse que mora em Conchas com a avó, o pai e a irmã de 7 anos. Conheceu o Jeferson no dia mesmo, quando estavam usando drogas juntos.

Conforme se extrai das provas amealhadas aos autos, a materialidade e autoria delitiva do crime de roubo com causa de aumento por concurso de agentes e utilização de arma branca restou sobejamente demonstrado.

A vítima afirmou que estava entrando na garagem com seu veículo, quando foi abordado por dois indivíduos, perguntando do bairro e oferecendo mexerica. Logo na sequência, anunciaram o assalto, mostrando, ainda, um "cabo" de arma que um estava na cintura e o outro uma chave de fenda. Disseram-lhe para não reagir e queriam que os levasse para fora da cidade. Como negou, pegaram a chave e, após a vítima revelar o segredo, evadiram-se do local com a caminhonete da vítima.

A testemunha policial militar contou que estavam em patrulhamento na cidade de Piracicaba e já haviam recebido alerta do roubo e placa do veículo, quando viram a caminhonete estacionada. Viram um indivíduo buscar uma blusa no interior do veículo e, após receberem duas denúncias sobre pessoas suspeitas, abordaram Jeferson com as mesmas características, que confirmou o roubo. Na sequência, viram Daniel, que se evadiu, mas o alcançaram umas quadras a frente, o qual também confirmou o roubo.

A vítima confirmou, sob o crivo do contraditório, que reconheceu sem nenhuma dúvida, os réus na delegacia de polícia por seus rostos e vestes.

Os réus foram localizados na posse da res furtivae e confirmaram para os policiais e também em Juízo que foram os autores do roubo.

Com efeito, demonstrado que o roubo ocorreu em concurso de agentes, os quais agindo com unidade de desígnios, saíram para "conseguir dinheiro" e decidiram realizar o delito.

Não prospera o argumento da Douta Defesa de Jeferson que os réus não tinham intenção de efetuar o roubo, somente solicitar fuga. Os réus confessaram o roubo e que tinham intenção de conseguir dinheiro para adquirir drogas. Além disso, diante da negativa da vítima de servir de condutor do veículo, ainda assim, os réus consumaram seu intento criminoso, evadindo-se com o objeto do furto. E mais, danificado, procuraram mecânico para consertá-lo, como informado pela testemunha em seu depoimento, demonstrando que sua intenção não era meramente a fuga.

Ademais, além de estarem na posse de simulacro de arma de fogo, que não gera aumento de pena, embora seja suficiente para atemorizar a vítima e, nesse passo, consumir o roubo, os réus estavam na posse de uma chave de fenda, a qual, inclusive, mostram para a vítima. Assim sendo, caracterizada a qualificadora da arma branca. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (CHAVE DE FENDA). UTILIZAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, pode ser utilizado para majorar a pena-base quando as circunstâncias do caso justificarem. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Considera-se arma, em seu conceito técnico e legal, o "artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas", de acordo com o art. 3º, IX, do Anexo do Decreto n. 3.665/2000, aqui incluídas a arma de fogo, a arma branca, considerada arma imprópria, como faca, facão, canivete e quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano ou de coisas, por exemplo, garfo, espeto de churrasco, garrafa de vidro, etc. (HC n. 207.806/SP). 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -

AgRg no AgRg no AREsp: 1840033 PR 2021/0046299-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) - sem grifos no original.

Caracterizada, portanto, a tipicidade e antijuridicidade da conduta dos réus.

Em que pese a combativa Defesa de Daniel tenha postulado a realização de exame de insanidade por dependência toxicológica e analogia com o Código Civil, tal como exposto na decisão em audiência, não se verifica no caso presente sua necessidade. É crível que ambos os réus utilizem-se de drogas, como asseveraram em interrogatório. Todavia, apesar de terem aduzido que o crime foi cometido sob a influência dos entorpecentes que anteriormente estavam consumindo, não há qualquer indício nos autos sobre a influência mencionada.

Indagada a vítima se os réus apresentavam nervosismo, agitação, aquela respondeu negativamente ao questionamento, dizendo que estavam calmos, tranquilos. A mesma pergunta foi realizada à testemunha policial militar que, horas depois os abordou e efetuou a prisão, a qual, igualmente, informou que os réus não pareciam estar sob a influência de drogas ou álcool.

Nessa senda, oportuno salientar que, embora os réus tenham alegado uso de entorpecentes, ambos deram declaração sobre os fatos. É certo que Daniel disse que não se recordava de tudo, mas esclareceu que estava com uma chave de fenda, a qual se encontrava em sua residência e levou para a casa do outro réu. Ainda, Jeferson alegou que disse para roubarem a caminhonete e que se desse errado deveriam fugir. Daniel, assim como Jeferson, não estava privado de seus sentidos, pois visualizando os policiais, tentou se evadir, correndo. Assim sendo, verifica-se que os réus, a despeito de serem usuários de drogas, possuíam consciência do ilícito e vontade para determinar-se em relação a ele, estando caracterizada a culpabilidade.

A jurisprudência é uníssona na não obrigatoriedade do exame pleiteado, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL POR DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS NECESSÁRIOS. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Ademais, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe de 14/11/2017). 2. O pleito de regime domiciliar sob a perspectiva da pandemia da Covid-19 e da Recomendação 62/CNJ não foi apreciada pela instância inferior, o que implica o não conhecimento da matéria junto a esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 610070 SP 2020/0225160-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Outrossim, revendo posicionamento anterior adotado, posiciono-me no sentido de que o emprego de drogas, exceto se involuntário, não é apto para afastar a culpabilidade da conduta ou diminuir a pena. Ora, o artigo 28, inciso II, do Código Penal, determina que não afasta a imputabilidade a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Sendo a utilização de drogas voluntária pelos agentes, eis que não demonstrado que alguém lhes impôs o uso, de rigor sua responsabilização.

Por derradeiro, é certo que o artigo 4º, inciso II, do Código Civil dispõe que são relativamente incapazes os ébrios habituais e os viciados em tóxico, contudo, esta incapacidade diz respeito a atos da vida civil e, não se estende à esfera criminal, que possui regras próprias. Ademais, não se comprovou que os réus são interditados ou que anteriormente passaram por tratamentos.

Destarte caracterizada também a culpabilidade, sendo de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

No tocante à Jeferson Machado Siqueira

Na primeira fase, verifica-se que Jeferson é portador de maus antecedentes (processo 0000023-54.2012.8.26.0315 - 1ª Vara de Laranjal Paulista - fl. 82). Assim, aumento a pena em 1/6, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão. Por outro ângulo o réu é multireincidente e reincidente específico (processos 0000015.63.2016.8.26.0145 do Juizado Especial Cível e Criminal de Conchas; 0001589-24.2016.8.26.0145 da 2ª Vara de Conchas; 0002197-31.2015.8.26.0315 da 1ª Vara de Laranjal Paulista; 0002426-88.2015.8.26.0315 da 1ª Vara de Laranjal Paulista - fls. 81/87). Desta feita, compensanda a atenuante, ainda prepondera a agravante, razão pela qual exaspero a pena em 1/6. A pena nesta etapa intermediária é de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena. Há, entretanto, duas causas de aumento de pena, consistentes no concurso de pessoas e na grave ameaça empregando-se arma branca (chave de fenda). Por serem duas as causas, aumento a pena em 1/2, perfazendo 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Sendo o réu multireincidente, inclusive, específico e considerando a pena fixada, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

No pertinente à Daniel Hernandez Jungica

Na primeira fase, observa-se que o réu é primário e não há outras circunstâncias judiciais negativas a serem sopesadas. Fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e reconheço a atenuante da confissão sem, contudo, alterar a pena, em observância à Sumula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mantenho a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena. Tal como fundamentado para corréu, existem duas causas de aumento a serem consideradas: a utilização de arma branca e o concurso de agentes, motivo pelo qual incremento a pena em 1/2, tornando definitiva a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Embora o crime de roubo seja extremamente danoso para a sociedade, exigindo uma resposta pronta e firme do Estado, é certo que, no presente caso, o réu Daniel é primário e não houve violência real à vítima, assim, com suporte na Súmula 440 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixo o regime inicial semiaberto para este réu.

Diante do quantum de pena aplicados e por ter sido o crime cometido com grave ameaça à pessoa, inviável a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para ambos os réus, consoante artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Considerando a situação econômica dos réus, fixo cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo.

Isto posto, julgo procedente a pretensão punitiva, para condenar Jeferson Machado Siqueira, qualificado as fls. 08/09, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, calculada no mínimo legal, e condenar Daniel Hernandez Jungica, qualificado as fls. 06/07, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, também calculada no mínimo legal, ambos por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso II e VII, do Código Penal.

Por ser Jeferson reincidente específico e as anteriores condenações não terem sido suficientes para afasta-lo do crime, trazendo, assim, sua soltura evidente risco à ordem pública por reiteração delitiva, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se a prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Por outro viés, ainda que grave o crime consumado por Daniel, ante sua primariedade e considerando que o regime inicial de cumprimento de pena é mais benéfico que a prisão cautelar, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Arbitro os honorários advocatícios do patrono do réu Jeferson no valor máximo previsto no Convênio OAB/DPE para a espécie de ação. Expeça-se certidão nos termos do convênio.

Transitada em julgado, (i) lance-se os nomes dos réus nos cadastros informatizados junto a serventia; (ii) oficie-se ao IIRGD; (iii) oficie-se à Justiça Eleitoral para fins do artigo 15, inciso III; da Constituição Federal; (iii) destrua-se a chave de fenda, simulacro e jaqueta apreendidos utilizados no delito e devolva-se aos réus os demais bens (celulares e carteira); (iv) expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva com relação à Jeferson e guia de recolhimento definitiva com relação à Daniel, encaminhando-as à VEC competente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Conchas, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA